

중소벤처기업부 민원처리에 관한 시행세칙

개정 2008. 4. 17. 중소기업청훈령 제236호
개정 2010. 3. 5. 중소기업청훈령 제278호
개정 2012. 3. 21. 중소기업청훈령 제298호
개정 2017. 8. 29. 중소기업부훈령 제18호
일부개정 2025. 12. 5. 중소기업부훈령 제200호

제1조(목적) 이 세칙은 「민원처리에 관한 법률」(이하 ‘법’이라 한다) 및 같은 법 시행령(이하 ‘시행령’이라 한다)과 같은 법 시행규칙(이하 ‘규칙’이라 한다)의 시행에 필요한 사항을 규정함으로써 중소기업부에 제기되는 민원을 신속하고 공정하게 처리함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "민원"이란 민원인이 중소기업부에 대하여 처분 등 특정한 행위를 요구하는 것으로 법 제2조제1호에 따른 행위를 말한다.
2. "민원인"이란 중소기업부에 민원을 제기하는 법 제2조제2호에 따른 개인·법인 또는 단체를 말한다.
3. "민원관리부서"란 중소기업부와 관련한 민원의 상담·접수·분류·관리와 민원 관련 행정 및 제도에 관한 운영·개선 등의 업무를 총괄적으로 수행하는 부서를 말한다.
4. "민원처리부서"란 민원관리담당자가 분류한 민원을 처리하는 과, 담당관 또는 팀을 말한다.
5. "민원심사관"이란 민원사항을 조사·심사하고 공정하게 처리되도록 지원하는 담당관을 말한다.
6. "민원처리담당자"란 민원을 직접 처리하는 실무자를 말한다.
7. "고객지원센터"란 법 제12조에 따라 민원을 신속히 처리하고 민원인에 대한 안내와 상담의 편의를 제공하기 위해 민원실 역할을 담당하는 센터를 말한다.
8. "특이민원"이란 폭언·폭행 등 위법행위와 공무방해행위가 수반되며 기관 차원의 특별한 관리·대응이 필요한 민원을 말한다.

제3조(적용범위) 민원의 처리에 관하여 다른 법령 또는 행정규칙에 특별한 규정이 없는 한 이 규정이 정하는 바에 따른다.

제4조(민원의 접수 등) ① 중소기업부에 신청되는 민원은 정보화담당관에서 접수하
되, 국민신문고를 통하여 관리한다. 다만, 소속기관에 직접 방문하거나 팩스·우편으로
신청된 민원은 소속기관의 총괄·조정 기능을 담당하는 부서에서 접수한다.

② 정보화담당관과 소속기관의 총괄·조정 기능을 담당하는 부서(이하 "민원관리부서"
라 한다)는 접수한 민원을 중소기업부와 그 소속기관 직제에 따라 민원의 내용을
주된 업무로 처리하는 부서(이하 "민원처리부서"라 한다)로 지체 없이 이송한다.

③ 민원인이 직접 방문하여 민원을 접수한 경우에는 해당 민원인에게 시행규칙 별지 제
1호서식의 접수증을 내주어야 한다.

④ 법 제8조에 따른 구술 또는 전화에 의한 민원사항은 해당 부서에서 직접 처리함을
원칙으로 한다. 다만, 부득이한 사정으로 소관 외의 부서에서 민원을 접수 받은 경우에
는 해당 민원전화 등을 받은 공무원이 민원인의 성명 및 주소, 연락처, 민원제기 일시
및 요지 등을 민원관리부서에 제출하여 접수하도록 하여야 한다.

제5조(민원의 이송) ① 접수된 민원이 2개 이상의 부서와 관련되는 경우에는 민원관리부
서가 검토 항목 수 및 업무범위 등을 고려하여 가장 밀접한 부서를 주관부서로, 그 밖의
부서를 협조부서로 지정하여 배부한다.

② 민원을 이송 받은 부서는 해당 부서의 민원이 아니라고 판단되는 경우, 그 사유를
구체적으로 밝혀 민원관리부서에 재분류를 요청할 수 있다.

③ 민원의 재분류요청이 있는 경우에는 다음 각 호의 순서에 따라 해당 민원을 처리할
부서를 결정하여 배부하여야 한다.

1. 「중소벤처기업부와 그 소속기관 직제」, 「중소벤처기업부와 그 소속기관 직제 시행
규칙」

2. 「중소벤처기업부 위임전결규정」

3. 처리부서와 관련한 소관 법령

4. 동일한 유형의 민원을 처리한 부서

④ 중소기업부에 접수된 민원 중 중소기업부 소관 업무에 해당되지 아니하는
민원은 다음 각 호의 방법에 따라 소관 행정기관 등으로 이송한다.

1. 국민신문고를 통해 신청된 민원은 소관 행정기관에 전자적 방법으로 이송하여야 한
다.

2. 직접 방문, 팩스 또는 우편으로 신청된 민원은 국민신문고에 등록한 후 소관 행정기
관에 전자적 방법으로 이송하고, 그 사실을 민원인에게 통보하여야 한다.

제6조(민원의 처리) ① 민원 사항의 처리가 완료된 때에는 그 결과를 지체 없이 국민신문고를 통해 민원인에게 통보한다. 다만, 민원인이 서면으로 그 처리결과를 요청한 경우에는 민원인에게 문서로도 통보하여야 한다.

② 민원인이 직접 방문하거나 팩스·우편으로 접수된 민원은 민원처리부서장 또는 「중소벤처기업부 위임전결규정」에 따른 전결권자의 결재를 거친 후 그 결과를 민원인에게 문서로 통보하고, 그 내용을 국민신문고에 등록하여야 한다.

③ 2개 이상의 부서에 관련되는 민원은 특별한 사유가 없는 한 주관부서에서 협조부서의 처리내용을 종합하여 민원인에게 회신하여야 한다.

제7조(반복 및 중복 민원의 처리) ① 법 제23조제1항에 따라 민원 처리 담당자는 민원인이 동일한 내용의 민원(법정민원은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 정당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 제출한 경우, 2회 이상 처리결과를 통지한 후 접수된 민원에 대하여는 처리주무부서의 장의 결재를 받고 종결할 수 있다.

② 처리주무부서의 장은 민원인이 2개 이상의 행정기관에서 제출한 동일한 내용의 민원을 다른 행정기관으로부터 이송받은 경우에도 제1항을 준용하여 처리할 수 있다.

③ 처리주무부서의 장은 제1항에 따라 종결처리한 이후에도, 다시 접수된 반복 민원 중 민원인의 권리보호 및 권익구제를 위한 검토가 필요한 경우에는 제13조에 따른 민원조정위원회를 심의를 요청할 수 있다.

④ 제3항에 따라 민원조정위원회의 심의를 거쳐 거부된 민원이 다시 접수된 경우에는 그 민원이 접수된 날부터 30일 이내에 차상위 기관에 설치된 민원조정위원회에 의견제시를 요청하거나 차상위 기관이 없는 경우에는 위원장 직급을 상향하여 재심의 할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 의견제시를 받은 차상위 기관의 민원조정위원회 운영 부서에서 안전상정 필요 여부 등을 검토하여 재심의 사유가 없음이 명확한 경우에는 민원조정위원회에 안전을 상정하지 않고 ‘의견 없음’ 등으로 회신할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 동일한 내용의 민원인지 여부에 대하여는 해당 민원의 성격, 종전의 민원과의 내용적 유사성·관련성 및 종전 민원과 동일한 답변을 할 수밖에 없는 사정 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

제8조(민원심사관 등) 법 제25조에 따라 중소벤처기업부 민원심사관은 정보화담당관으로 정한다.

제9조(민원처리상황의 확인·점검) ① 민원심사관은 민원의 처리상황 및 운영실태를 매 월 1회 이상 점검하여야 한다.

② 민원심사관은 제1항에 따른 확인·점검 결과 법령 위반 사실을 발견하거나 민원 처리가 미흡하다고 판단되는 경우에는 지체 없이 이를 시정하고, 주요회의체 보고, 내부 업무망 공지 등의 방법을 통해 민원 처리에 활용토록 하여야 한다.

③ 민원심사관은 법 제2조제6호에 따른 다수인 관련 민원의 처리상황을 확인·분석하여 효율적으로 관리하여야 한다.

제10조(민원 후견인제도) 본부 또는 지방청의 각 부서에서는 다음 각 호에 해당되는 민원에 대해서는 담당부서 특정인을 후견인으로 지정하여 그 민원이 종료될 때까지 책임 관리하게 한다.

1. 민원처리기간이 장기간 소요되고, 그 내용이 복잡하여 타 기관 또는 타 부서의 협조를 받아 처리되는 민원으로서 서류보완, 설명요구 등이 요청되거나 수회 우리 부를 방문할 것으로 예상되는 민원

2. 민원처리담당부서장이 후견인 지정이 필요하다고 판단되는 민원

제11조(특이민원 대응) ① 민원인이 상담을 요구하는 경우, 해당 업무의 담당자가 상담에 응하며, 특이민원인 경우에는 상급자가 상담한다.

② 민원인의 폭언·폭행 등 위법행위가 발생한 경우 이에 따른 법적대응 관련 총괄부서는 규제개혁법무담당관으로 한다.

③ 민원 처리과정에서 고소·고발 및 손해배상 청구 등이 발생한 경우 법적절차의 전 과정을 지원하며 예산 범위 내에서 소송비용을 지원한다.

제12조(중소기업 종합상담센터) ① 민원의 종합적이고 효율적인 상담을 위하여, 소속기관은 "중소기업 종합상담센터"(이하 "고객지원센터"라 한다)를 설치·운영한다.

② 각 담당부서장은 고객지원센터의 원활한 운영을 위하여 적극적으로 협조하여야 한다.

③ 고객지원센터의 중소기업 지원정책의 전문상담을 위해 산하기관으로부터 인력을 파견 받아 운영할 수 있다.

④ 정보화담당관은 고객지원센터 직원의 친절도와 근무실적 등에 대해 정기적으로 평가하여야 한다.

⑤ 고객지원센터 근무자에게는 민원업무수당을 지급할 수 있으며, 1년 이상 근무하고

근무실적이 우수한 직원에 대해서는 인사 및 성과상여금 지급시 우대할 수 있다.

⑥ 고객지원센터에는 법률·세무·회계축 등 "분야별 전문상담위원단"을 구성하여 운영할 수 있으며, 전문상담위원에게는 예산의 범위 내에서 포상 등을 수여할 수 있다.

제13조(민원조정위원회 설치·운영) ① 본부 및 소속기관은 민원의 효율적 처리를 위해 다음 각 호에 해당하는 사항을 심의·조정하는 민원조정위원회(이하 '위원회'라 한다)를 설치·운영한다.

1. 장기 미해결 민원, 반복 민원 및 다수인 관련 민원에 대한 해소·방지 대책
2. 거부처분에 대한 이의신청
3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부와 법 제32조제3항제4호에 따른 재심의
4. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리주무부서의 지정
5. 민원 관련 법령 또는 제도 개선 사항
6. 영 제36조제8항에 따라 상정된 복합민원
7. 그 밖에 민원의 종합적인 검토·조정 또는 종결처리 등을 위하여 제1항에 따라 민원조정위원회가 설치된 기관의 장이 민원조정위원회의 회의에 부치는 사항

② 위원회의 위원은 위원장을 포함하여 5명 이상 10명 이내로 하되, 본부에 설치하는 위원회의 위원장은 정책기획관으로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.

1. 처리 주무부서의 장, 정보화담당관, 감사담당관
2. 변호사 또는 법학 조교수 이상의 자격을 갖춘 외부 법률전문가, 소통전문가 및 민원 관련 외부 전문가
3. 기타 위원장이 민원심사관의 제청에 따라 위촉하는 자

③ 소속기관에 설치하는 위원회의 구성은 제2항을 참고하여 별도로 정한다.

④ 위원장은 필요시 위원회를 소집할 수 있으며, 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑤ 위원회의 원활한 업무처리를 위해 민원심사관을 간사로 한다. 간사는 위원회의 심의 사유가 발생하면 심의자료를 작성하여 위원회에 제출하여야 한다.

⑥ 민원처리부서가 위원회의 심의·조정이 필요하다고 판단하는 민원은 별지2호 서식에 의한 심의요구서와 관련 자료를 작성하여 간사에게 안전 상정을 요구할 수 있다.

⑦ 위원 중 공무원이 아닌 경우 예산의 범위에서 수당·여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제14조(위원의 임기) ① 제13조제2항에 따라 위촉된 위원의 임기는 2년으로 하며, 한 차

레만 연임할 수 있다.

② 위원은 제1항에 따른 임기가 만료된 경우에도 후임 위원이 위촉될 때까지 그 직무를 수행할 수 있다.

제15조(재심의) ① 제13조제1항에 따라 설치된 위원회의 심의를 거쳐 거부된 다수인 관련 민원 등이 같은 사유로 다시 접수된 경우 위원회에서 다시 심의하되, 이 경우에는 제13조제2항에도 불구하고 위원장을 기획조정실장으로 한다.

② 소속기관에 설치된 위원회의 심의를 거쳐 거부된 다수인 관련 민원 등이 같은 사유로 다시 접수된 경우 소속기관의 장은 중소벤처기업부 장관에게 의견 제시를 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따른 의견 제시 요청이 있는 경우, 제13조에 따라 본부에 설치된 위원회에서 심의하고 그 결과를 해당 소속기관의 장에게 통보할 수 있다.

④ 제1항에 따른 재심의 또는 제3항에 따른 의견 제시를 거쳐 거부된 다수인 관련 민원 등이 같은 사유로 다시 접수된 경우, 위원회의 심의를 생략하고 종결처리 할 수 있다.

제16조(위원의 의무) ① 위원은 공정하고 성실하게 심의하여야 한다.

② 위원은 심의에서 알게 된 비밀·심의자료 등을 누설, 무단활용 또는 발표 등을 하거나 특정기업 또는 단체 등의 이익을 대변하는 발언이나 행위를 하여서는 아니 된다.

③ 제2항에도 불구하고 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 「공익신고자 보호법」에 근거한 부패행위 신고 및 공익신고의 경우 비밀·심의자료 등의 누설, 무단활용 등을 위반하지 않은 것으로 본다.

제17조(위원의 제척·회피 등) ① 위원은 심의의 공정을 기하기 위하여 해당 민원과 관련하여 친·인척관계 등 이해관계가 있는 경우에는 그 심의·의결에 참여하지 못한다.

② 위원회가 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 자는 제1항의 제척 사유가 있거나 심의·의결의 공정을 기대하기 어려운 사유가 있는 위원에 대하여 그 사유를 밝히고 위원회에 그 위원의 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 위원장이 기피 여부를 결정한다.

③ 위원은 제1항 또는 제2항에 해당하는 경우 스스로 심의·의결을 회피할 수 있다.

제18조(민원처리기준표) ① 중소벤처기업부 각 부서의 장은 소관 법령의 제정·개정 또는 폐지 등으로 민원처리기준표를 변경할 필요가 있는 경우, 즉시 그 내용을 정보화담당관에 공문으로 제출하여야 한다. 다만, 민원을 신설하는 경우, 신설의 타당성, 처리기

간·구비서류·수수료·서식의 적정성 등을 사전에 진단·평가한 결과를 첨부하여야 한다.

② 민원심사관은 제1항에 따라 민원처리기준표의 변경·조정사항을 통보받은 경우, 그 내용을 검토하여 법 제36조에 따라 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제19조(포상 등) ① 민원조정위원회 위원 등 민원처리 및 민원제도 개선에 공로가 있는 자에게는 예산의 범위 내에서 포상 등을 수여할 수 있다.

② 민원처리 우수부서 및 직원에게는 적절한 심사절차를 거쳐 포상 등 적절한 조치를 취하여야 한다.

제20조(준용) 민원의 처리와 관련하여 본 규정에 규정되지 않은 사항은 "민원처리에 관한 법률"을 준용한다.

제21조(재검토 기한) 중소벤처기업부 장관은 이 지침에 대하여 2025년 12월 5일을 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제200호, 25. 12. 5.>

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

민원서류 접수증	
접수번호	제 호
건 명	
민원인	성명 :
위와 같이 접수함 20 년 월 일 취급자 중소벤처기업부장관	

민원조정위원회 심의요구서

민원제목		민원인	
민원유형	반복민원(), 거부처분 이의신청() 검토·조정이 필요한 제도개선 민원()	접수일자	
		접수번호	
주무부서		처리기간	
심의안건			
<심의(요지) 사유>			
<심의요구내용>			
관련법규			
붙임 : 심의 관련자료 위와 같이 심의안을 제출하오니 심의하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 민원처리부서장 (직인)			

중소벤처기업부 민원조정위원회 위원장 귀하

‘중소벤처기업부 민원조정위원회’ 심의 의결서

중소벤처기업부 민원조정위원회에 상정된 안건에 대하여 아래와 같이 심의의결한다.

심 의 안 건			
의안번호	제 호	심의연월일	
안 건 명			

심 의 결 과						
심의위원수	정원		참석		불참	
가결위원수			부결위원수			
심 의 결 과 (결정요지)						

제0회 ‘중소벤처기업부 민원조정위원회’ 심의조서

2000.0.00./ 서면심의

☐ 심의안건

안건번호	안건명
제1호	
제2호	
제3호	

☐ 심의위원 의견

소 속	직 위	성 명	의 건			서 명
			안건 번호	가	부	
중소벤처 기업부			제1호			
			제2호			
			제3호			

※ 기타 의견 (있는 경우 작성)

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<u>제1장 총칙</u>	<u><삭 제></u>
제1조(목적) (생략)	제1조(목적) (현행과 같음)
제2조(민원실의 설치 및 구성) ①	제2조(정의) 이 규정에서 사용하
<u>민원실은 각 기관별로 설치하되</u>	<u>는 용어의 정의는 다음과 같다.</u>
<u>본부는 고객정보화담당관 소속</u>	<u>1. "민원"이란 민원인이 중소벤처기업부에 대하여 처분 등</u>
<u>하에 설치한다.</u>	<u>특정한 행위를 요구하는 것으로 법 제2조제1호에 따른 행</u>
② <u>민원실에 근무하는 공무원의</u>	<u>위를 말한다.</u>
<u>정원은 별표 1과 같고, 민원실</u>	<u>2. "민원인"이란 중소벤처기업</u>
<u>장은 본부의 민원담당서기관(또</u>	<u>부에 민원을 제기하는 법 제2</u>
<u>는 사무관)으로, 지방청은 소속</u>	<u>조제2호에 따른 개인·법인 또</u>
<u>과장 또는 사무관으로 한다.</u>	<u>는 단체를 말한다.</u>
	<u>3. "민원관리부서"란 중소벤처</u>
	<u>기업부와 관련한 민원의 상</u>
	<u>담·접수·분류·관리와 민원 관</u>
	<u>련 행정 및 제도에 관한 운영·</u>
	<u>개선 등의 업무를 총괄적으로</u>
	<u>수행하는 부서를 말한다.</u>
	<u>4. "민원처리부서"란 민원관리</u>
	<u>담당자가 분류한 민원을 처리</u>
	<u>하는 과, 담당관·팀을 말한다.</u>
	<u>5. "민원심사관"이란 민원사항</u>
	<u>을 조사·심사하고 공정하게</u>

<u>제2장 민원실 등의 설치 및 민원의 처리</u> <u>제3조(민원실의 직무) 민원실에서</u> <u>는 다음 각호에 관한 업무를 처</u> <u>리한다.</u> 1. <u>민원접수</u> 2. <u>민원상담</u> 3. <u>민원안내</u> 4. <u>민원서류 작성지도</u> 5. <u>민원통제</u>	<u>처리되도록 지원하는 담당관</u> <u>을 말한다.</u> 6. <u>"민원처리담당자"란 민원을</u> <u>직접 처리하는 실무자를 말한</u> <u>다.</u> 7. <u>"고객지원센터"란 법 제12조</u> <u>에 따라 민원을 신속히 처리</u> <u>하고 민원인에 대한 안내와</u> <u>상담의 편의를 제공하기 위해</u> <u>민원실 역할을 담당하는 센터</u> <u>를 말한다.</u> 8. <u>"특이민원"이란 폭언·폭행 등</u> <u>위법행위와 공무방해행위가</u> <u>수반되며 기관 차원의 특별한</u> <u>관리·대응이 필요한 민원을 말</u> <u>한다.</u> <u><삭 제></u> <u>제3조(적용범위) 민원의 처리에</u> <u>관하여 다른 법령 또는 행정규</u> <u>칙에 특별한 규정이 없는 한 이</u> <u>규정이 정하는 바에 따른다.</u>
---	--

6. 전자민원실의 관리

제4조(민원의 접수 등) ① 민원의 신청은 문서·구술·전화·모사 전송 또는 인터넷으로 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의하여 신청된 민원사항은 민원실 담당자가 그 순서에 따라 민원처리부에 기록하고 다른 문서에 우선하여 처리 주무부서에 이송하여야 하며, 접수된 민원에 대하여 신청인의 요구가 있는 경우에 별지 제1호 서식에 따른 접수증을 교부하여야 한다.

③ 민원실 직원은 민원서류를 접수하기 전에 구비서류의 확인 등을 이유로 민원인으로 하여금 주무 부서를 거치도록 하여서는 아니 되며, 구비서류를 갖추지 아니하였거나 기재할 사항을 누락시킨 경우에는 이를 보완하도

제4조(민원의 접수 등) ① 중소벤처기업부에 신청되는 민원은 정보화담당관에서 접수하되, 국민신문고를 통하여 관리한다. 다만, 소속기관으로 직접 방문하거나 팩스·우편으로 신청된 민원은 소속기관의 총괄·조정 기능을 담당하는 부서에서 접수한다.

② 정보화담당관과 소속기관의 총괄·조정 기능을 담당하는 부서(이하 "민원관리부서"라 한다)는 접수한 민원을 중소벤처기업부와 그 소속기관 직제에 따라 민원의 내용을 주된 업무로 처리하는 부서(이하 "민원처리부서"라 한다)로 지체 없이 이송한다.

③ 민원인이 직접 방문하여 민원을 신청하였을 때에는 해당 민원인에게 시행규칙 별지 제1호서식의 접수증을 내주어야 한다.

록 한 후 접수하여야 한다.

<신 설>

제5조(민원인 상담) ① 경미한 상담은 민원근무 직원이 즉석 상담에 응하고, 중요한 상담은 민원 상담석으로 안내하여 상담하며 필요한 경우에는 민원실장이 상담한다.

② 상담에 필요한 경우 민원실장은 민원주무부서(실·국, 과) 담당직원의 상담을 요청할 수 있다.

<신 설>

④ 법 제8조에 따른 구술 또는 전화에 의한 민원사항은 해당 부서에서 직접 처리함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이한 사정으로 소관 외의 부서에서 신청 받은 경우에는 해당 민원전화 등을 받은 공무원이 민원인의 성명 및 주소, 연락처, 민원제기 일시 및 요지 등을 민원관리부서에 제출하여 접수하도록 하여야 한다.

제5조(민원의 이송) ① 접수된 민원이 2개 이상의 부서에 관련되는 경우에는 민원관리부서가 검토 항목 수 및 업무범위 등을 고려하여 가장 밀접한 부서를 주관부서로, 그 밖의 부서를 협조부서로 지정하여 배부한다.

② 민원을 이송 받은 부서는 해당 부서의 민원이 아니라고 판단되는 경우, 그 사유를 구체적으로 밝혀 재분류를 요청할 수 있다.

③ 민원의 재분류요청이 있는 경우에는 다음 각 호의 순서에

<신 설>

따라 해당 민원을 처리할 부서를 결정하여 배부하여야 한다.

1. 「중소벤처기업부와 그 소속기관 직제」, 「중소벤처기업부와 그 소속기관 직제 시행규칙」

2. 「중소벤처기업부 위임전결 규정」

3. 처리부서와 관련한 소관 법령

4. 동일한 유형의 민원을 처리한 부서

④ 중소기업부에 신청된 민원 중 중소기업부 소관 업무에 해당되지 않는 민원은 다음 각 호의 방법에 따라 소관 행정기관 등으로 이송한다.

1. 국민신문고를 통해 신청된 민원은 소관 행정기관에 전자적 방법으로 이송하여야 한다.

2. 직접 방문, 팩스·우편으로 신청된 민원은 국민신문고에 등록한 후 소관 행정기관에 전자적 방법으로 이송하고, 그 사실을 민원인에게 통보하여야 한다.

제6조(민원처리편람 등의 비치)

① 민원실에는 민원처리편람과 기준을 비치하여 민원인이 항상 열람 가능하도록 하여야 한다.

② 민원실에 각종 민원업무별 신청서식을 비치하여야 하고, 민원인의 요구가 있으면 서식의 작성을 도와야 한다.

<신 설>

제7조(민원조사·분석) ①

고객정보화담당관은 매년 본부와 지방청의 민원처리 및 운영실태를 조사하여야 한다.

제6조(민원의 처리) ①

민원 사항의 처리가 완료된 때에는 그 내용을 지체 없이 국민신문고를 통해 처리결과를 민원인에게 통보한다. 다만, 민원인이 서면으로 그 처리결과를 요청한 경우에는 민원인에게 문서로도 통보하여야 한다.

② 민원인이 직접 방문하거나 팩스·우편으로 접수된 민원은 민원처리부서장 또는 중소벤처기업부 위임전결규정에 따른 전결권자의 결재를 거친 후 그 결과를 민원인에게 문서로 통보하고, 그 내용을 국민신문고에 등록하여야 한다.

③ 2개 이상의 부서에 관련되는 민원은 특별한 사유가 없으면 주관부서에서 협조부서의 처리내용을 종합하여 민원인에게 회신하여야 한다.

제7조(반복 및 중복 민원의 처리)

① 법 제23조제1항에 따라 민원처리 담당자는 민원인이 동일한 내용의 민원(법정민원은 제외한다. 이하 이 조에서 같다)을 정

② 고객정보화담당관은 제1항의 조사결과를 분석하여 다음년도 업무추진시 반영하여야 한다.

<신 설>

<신 설>

당한 사유 없이 3회 이상 반복하여 제출한 경우, 2회 이상 처리결과를 통지한 후 접수된 민원에 대하여는 처리주무부서의 장의 결재를 받고 종결할 수 있다.

② 처리주무부서의 장은 민원인이 2개 이상의 행정기관에서 제출한 동일한 내용의 민원을 다른 행정기관으로부터 이송받은 경우에도 제1항을 준용하여 처리할 수 있다.

③ 처리주무부서의 장은 제1항에 따라 종결처리 이후에도 다시 접수된 반복 민원 중 민원인의 권리보호 및 권익구제를 위한 검토가 필요한 경우에는 제13조에 따른 민원조정위원회를 심의를 요청할 수 있다.

④ 제3항에 따라 민원조정위원회의 심의를 거쳐 거부된 민원이 다시 접수된 경우에는 그 민원이 접수된 날부터 30일 이내에 차상위 기관에 설치된 민원조정위원회에 의견 제시를 요청하거나 차상위 기관이 없는 경

<신 설>

<신 설>

<신 설>

제8조 (생 략)

제9조(전자민원실 운영) ① 온라인상에 개설된 전자민원실의 효율적인 운용관리를 위하여 다음

우에는 위원장 직급을 상향하여 재심의 할 수 있다.

⑤ 제4항에 따라 의견제시를 받은 차상위 기관의 민원조정위원회 운영 부서에서 안전 상정 필요 여부 등을 검토하여 재심의 사유가 없음이 명확한 경우에는 민원조정위원회에 안전을 상정하지 않고 ‘의견 없음’ 등으로 회신할 수 있다.

⑥ 제1항부터 제4항까지의 규정에 따른 동일한 내용의 민원인지 여부에 대하여는 해당 민원의 성격, 종전의 민원과의 내용적 유사성·관련성 및 종전 민원과 동일한 답변을 할 수밖에 없는 사정 등을 종합적으로 고려하여 결정하여야 한다.

제8조(민원심사관 등) 법 제25조에 따라 중소벤처기업부 민원심사관은 정보화담당관으로 정한다.

제10조 (현행 제8조와 같음)

제9조(민원처리상황의 확인·점검) ① 민원심사관은 민원의 처리상황과 운영실태를 매월 1회

과 같이 관리자를 지정하여 운영한다.

1. 고객정보화담당관 : 장관과의 대화, 민원질의응답, 민원/제도개선

2. 감사담당관 : 부정비리신고, 친절/불친절신고

3. 규제혁신과 : 기업애로신고

4. 기획재정담당관 : 예산낭비신고

② 전자민원실 운영담당자는 수시로 점검하여 신청즉시 처리주무부서에 이송하여야 하며, 야간에 신청된 민원사항은 익일 09:00를 기점으로 처리주무부서에 이송하여야 한다.

③ 전자민원실로 신청된 민원의 처리기간은 접수된 시점을 기점으로 하여 민원처리기준표에 따라 처리하되, 질의성 민원의 처리기간은 7일을 초과할 수 없다.

④ 전자민원실 운영담당자는 비방성, 폭로성 게재에 대하여 그 진위여부를 확인한 후 근거가 없는 경우에는 즉시 삭제하여야

이상 점검하여야 한다.

② 민원심사관은 제1항에 따른 확인·점검 결과 법령 위반 사실을 발견하거나 민원 처리가 미흡하다고 판단되는 경우에는 지체 없이 이를 시정하고, 주요 회의체 보고, 내부 업무망 공지 등의 방법을 통해 민원 처리에 활용토록 하여야 한다.

③ 민원심사관은 법 제2조제6호에 따른 다수인 관련 민원의 처리상황을 확인·분석하여 효율적으로 관리하여야 한다.

한다.

제10조(중소기업 종합상담센터)

① 전화민원의 종합적이고 효율적인 상담을 위하여, 본부 민원실 내에 “중소기업 종합상담센터”(이하 “고객지원센터”라 한다)를 설치·운영한다.

②·③ (생략)

④ 고객정보화담당관은 고객지원센터 직원의 친절도와 근무실적 등에 대해 정기적으로 평가하여야 한다.

⑤·⑥ (생략)

제11조(복무 및 선발기준)

① 민원실 근무직원은 용모와 복장을 단정히 하고 민원인에게 항상 친절·공정하여야 한다.

② 민원실 근무직원은 다음 각 호의 1에 해당하는 자 중에서 선발한다.

1. 징계 및 형사처벌을 받지 아니한 자

2. 6급 이하 민원공무원은 공무원 근무경력 3년 이상인 자

제12조(중소기업 종합상담센터)

① 민원의 -----
----- 소속기관은

-----.

②·③ (현행과 같음)

④ 정보화담당관-----

-----.

⑤·⑥ (현행과 같음)

제11조(특이민원 대응)

① 민원인이 상담을 요구하는 경우, 해당 업무 담당자가 상담에 응하며, 특이민원인 경우에는 상급자가 상담한다.

② 민원인의 폭언·폭행 등 위법행위가 발생한 경우 이에 따른 법적대응 관련 총괄부서는 규제개혁법무담당관으로 한다.

<삭 제>

3. 기능직 민원공무원은 공무원
근무경력 1년 이상인 자
<신 설>

제12조(수당지급 및 특전) 민원업
무수당은 예산의 범위 내에서
지급하며, 기관별 지급 대상 범
위는 별표 1과 같다.

제3장 민원조정위원회 및
실무종합심의회

제13조(민원조정위원회 설치·운
영) ① 민원의 효율적 처리를
위해 다음 각 호에 해당하는 사
항을 심의·조정하는 민원조정
위원회(이하 ‘위원회’라 한다)를
설치·운영한다.

1. 반복민원 내용의 타당성 검토
및 처리

2. 민원사항에 대한 중소기업
부장관의 거부처분에 대해 불복

③ 민원 처리과정에서 고소·고
발 및 손해배상 청구 등이 발생
한 경우 법적절차의 전 과정을
지원하며 예산 범위 내에서 소
송비용을 지원한다.

<삭 제>

<삭 제>

제13조(민원조정위원회 설치·운
영) ① 본부 및 소속기관은 민
원의 효율적 처리를 위해 다음
각 호에 해당하는 사항을 심의
·조정하는 민원조정위원회(이
하 ‘위원회’라 한다)를 설치·운
영한다.

1. 장기 미해결 민원, 반복 민원
및 다수인 관련 민원에 대한 해
소·방지 대책

2. 거부처분에 대한 이의신청

<u>이 있는 민원인이 이의신청한 사항 심의</u> <u>3. 실무종합심의회 결정사항에 불복하여 이의제기할 경우 심의회 결정사항의 타당성 검토</u> <u>4. 그 밖에 민원의 종합적인 검토</u> <u>· 조정 및 제도개선이 필요하다</u> <u>고 판단하여 민원심사관이 위원회 검토·심의를 요청하는 사항</u> <u><신 설></u> <u><신 설></u> <u><신 설></u> <u>② 위원회는 위원은 당연직 위원과 위촉직 위원을 포함하여 11인 이내로 구성하고 위원장은 중소벤처기업부 기획조정실장이 되고 부위원장은 중소벤처기업부 정책기획관이 된다.</u>	<u>3. 민원처리 주무부서의 법규적용의 타당성 여부와 법 제32조제3항제4호에 따른 재심의</u> <u>4. 소관이 명확하지 아니한 민원의 처리주무부서의 지정</u> <u>5. 민원 관련 법령 또는 제도 개선 사항</u> <u>6. 영 제36조제8항에 따라 상정된 복합민원</u> <u>7. 그 밖에 민원의 종합적인 검토</u> <u>· 조정 또는 종결처리 등을 위하여 제1항에 따라 민원조정위원회가 설치된 기관의 장이 민원조정위원회의 회의에 부치는 사항</u> <u>② 위원회의 위원은 위원장을 포함하여 5명 이상 10명 이내로 하되, 본부에 설치하는 위원회의 위원장은 정책기획관으로 하며, 위원은 다음 각 호에 해당하는 사람으로 한다.</u>
--	---

<u><신 설></u>	1. <u>처리 주무부서의 장, 정보화담당관, 감사담당관</u>
<u><신 설></u>	2. <u>변호사 또는 법학 조교수 이상의 자격을 갖춘 외부 법률전문가, 소통전문가 및 민원 관련 외부 전문가</u>
<u><신 설></u>	3. <u>기타 위원장이 민원심사관의 제청에 따라 위촉하는 자</u>
③ <u>위원은 다음 각 호에 해당하는 자로 하며 당연직 위원</u>의 임기는 <u>해당 직위에 재직하는 기간으로 하고 위촉직 위원</u>의 임기는 <u>1년으로 하되 연임할 수 있다.</u>	③ <u>소속기관에 설치하는 위원회의 구성은 제2항을 참고하여 별도로 정한다.</u>
1. <u>당연직위원은 중소기업부 기획조정실장, 정책기획관, 심의대상 소관국의 국장, 감사담당관으로 한다.</u>	<u><삭 제></u>
2. <u>위촉직 위원은 법률전문가, 민원행정전문가, 중소기업대표 및 중소기업지원기관 임직원으로 한다.</u>	<u><삭 제></u>
④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ (생략) 제14조(실무종합심의회 설치·운영) ① <u>소관이 불분명한 민원 또는 복합민원의 소관부서 지</u>	④ · ⑤ · ⑥ · ⑦ (현행과 같음) 제14조(위원의 임기) ① 제13조제2항에 따라 위촉된 위원의 임기는 <u>2년으로 하되, 한 차례만 연</u>

정, 제도개선과제 검토와 주무
부서 지정 등을 심의하기 위해
민원심사관을 위원장으로 하는
실무종합심의회(이하 ‘심의회’
라 한다)를 둔다.

② 심의회 위원은 법제업무 및
행정제도개선 업무를 관장하는
부서의 서기관 또는 사무관, 각
국의 정책과 서기관 또는 사무
관, 감사업무를 총괄하는 사무
관으로 한다.

③ 심의회의 원활한 업무처리를
위해 민원사무를 총괄하는 사무
관을 간사로 한다.

제15조(민원심사관·분임민원심
사관 임명) ① 민원처리상황의
확인 점검 및 효율적 관리를 위
해 민원심사관(이하 ‘심사관’이
라 한다)과 분임민원심사관(이
하 ‘분임심사관’이라 한다)을 임
명한다.

② 민원업무를 총괄하는 부서의
부서장으로 임명된 자는 제1항
의 심사관에 임명된 것으로 본
다.

③ 다음 각 호의 직위 또는 지

임할 수 있다.

② 위원은 제1항에 따른 임기가
만료된 경우에도 후임 위원이
위촉될 때까지 그 직무를 수행
할 수 있다.

제15조(재심의) ① 제9조제1항에
따라 설치된 위원회의 심의를
거쳐 거부된 다수인관련민원등
이 같은 사유로 다시 접수된 경
우 위원회에서 다시 심의하되,
이 경우에는 제9조제2항에도 불
구하고 위원장을 기획조정실장
으로 한다.

② 소속기관에 설치된 위원회의
심의를 거쳐 거부된 다수인 관
련 민원 등이 같은 사유로 다시
접수된 경우 소속기관의 장은

위에 임명된 자는 임명과 동시에 제1항의 분임심사관으로 임명된 것으로 본다.

1. 지방청의 민원업무를 총괄하는 부서의 부서장

2. 지방청장 소속 사무소의 소장

제16조(심사관 및 분임심사관 임무) ① 심사관 및 분임심사관은 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 각 실·국 및 지방청의 민원 처리 상황과 운영실태 확인·점검

2. 민원행정제도 개선과제 발굴·개선

3. 민원인 요구사항 및 민원동향 파악·분석

4. 민원처리에 관한 법률 제28조 제1항에 따라 민원인이 시정을 요구한 사항의 처리

중소벤처기업부 장관에게 의견제시를 요청할 수 있다.

③ 제2항에 따른 의견 제시 요청이 있는 경우, 제13조에 따라 본부에 설치된 위원회에서 심의하고 그 결과를 해당 소속기관의 장에게 통보할 수 있다.

④ 제1항에 따른 재심의 또는 제3항에 따른 의견 제시를 거쳐 거부된 다수인 관련 민원 등이 같은 사유로 다시 접수된 경우, 위원회의 심의를 생략하고 종결처리 할 수 있다.

제16조(위원의 의무) ① 위원은 공정하고 성실하게 심의하여야 한다.

② 분임심사관은 제1항 제1호부터 제4호까지의 실적을 매월 심사관에게 보고하여야 한다.

③ 심사관은 민원처리 상황과 실태 점검결과 중대한 법령위반 사실을 발견하거나 이행상태가 불량하다고 판단되는 경우에는 시정을 요구할 수 있으며, 관련 부서장은 적극 협조하여야 한다.

<신 설>

② 위원은 심의에서 알게 된 비밀·심의자료 등을 누설, 무단 활용 또는 발표 등을 하거나 특정기업 또는 단체 등의 이익을 대변하는 발언이나 행위를 하여서는 아니 된다.

③ 제2항에도 불구하고 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 및 「공익신고자 보호법」에 근거한 부패행위 신고 및 공익신고의 경우 비밀·심의자료 등의 누설, 무단 활용 등을 위반하지 않은 것으로 본다.

제17조(위원의 제척·회피 등) ① 위원은 심의의 공정성을 기하기 위하여 해당 민원과 관련하여 친·인척관계 등 이해관계가 있는 자는 해당하는 사항에 대한 심의·의결에 참여하지 못한다. ② 위원회가 심의·의결하는 사항과 직접적인 이해관계가 있는 자는 제1항의 제척 사유가 있거나 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사유가 있는 위원에 대하여 그 사유를 밝히고 위원

<신 설>

제17조 (생 략)

제4장 보칙

회에 그 위원의 기피를 신청할 수 있다. 이 경우 위원장이 기피 여부를 결정한다.

③ 위원은 제1항 또는 제2항에 해당하는 경우 스스로 심의·의결을 회피할 수 있다.

제18조(민원처리기준표) ① 중소벤처기업부 각 부서의 장은 소관 법령의 제정·개정 또는 폐지 등으로 민원처리기준표를 변경할 필요가 있는 경우, 즉시 그 내용을 정보화담당관에 공문으로 제출하여야 한다. 다만, 민원을 신설하는 경우, 신설의 타당성, 처리기간·구비서류·수수료·서식의 적정성 등을 사전에 진단·평가한 결과를 첨부하여야 한다.

② 민원심사관은 제1항에 따라 민원처리기준표의 변경·조정사항을 통보받은 경우, 그 내용을 검토하여 법 제36조에 따라 행정안전부장관에게 통보하여야 한다.

제19조 (현행 제17조와 같음)

<삭 제>

제18조 (생 략)

<신 설>

제20조 (현행 제18조와 같음)

제21조(재검토 기한) 중소벤처기

업부 장관은 이 지침에 대하여

2025년 0월 0일을 기준으로 매3

년이 되는 시점(매 3년째의 12

월 31일까지를 말한다)마다 그

타당성을 검토하여 개선 등의

조치를 하여야 한다.